

臺灣高雄地方法院民事判決

113年度雄簡字第1962號

原告 吳峻豪

訴訟代理人 陳雅琴律師

複代理人 湯佑偉律師

被告 黃浩祐

上列當事人間請求損害賠償事件，於民國114年3月4日辯論終結，本院判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣參拾萬元，及自民國一一三年十月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔五分之三，其餘由原告負擔。

本判決第一項得假執行。

事實及理由

- 一、原告主張：伊與訴外人甲○○於民國103年9月8日結婚，婚後育有2子，詎被告明知甲○○為有配偶之人，竟自107年起至112年中秋節止，每2、3個月就與甲○○發生性行為1次（下稱系爭事件），伊遲至112年1月初始察覺甲○○之手機Google搜尋頁面不尋常地推送汽車旅館廣告，經向甲○○質問上情，甲○○始坦承與被告發生親密性行為。惟被告前開作為已破壞伊與甲○○婚姻生活之圓滿狀態，係有不法，且侵害伊之配偶權，致伊受有精神上痛苦至鉅，爰依民法第184條第1項前段及第195條第1、3項規定，請求被告賠償非財產上損害新臺幣（下同）500,000元等語。並聲明：被告應給付原告500,000元，及自民事追加訴之聲明狀繕本送達翌日113年10月6日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
- 二、被告則以：伊僅曾於107年間與甲○○發生1次性行為，伊於事發當日得知甲○○已婚後，即未再與甲○○發生性關係，只透過微信和甲○○聊天，其間並未為男女不當交往等語置

01 辯。並聲明：原告之訴駁回。

02 三、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任
03 。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。數人
04 共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不法侵
05 害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或
06 不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之
07 損害，亦得請求賠償相當之金額。前2項規定，於不法侵害
08 他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大
09 者，準用之。民法第184條第1項、第185條第1項前段及第19
10 5條第1項前段、第3項分別定有明文。又婚姻係以夫妻之共
11 同生活為其目的，配偶應互相協力保持共同生活之圓滿、安
12 全及幸福，即配偶因婚姻關係而互負誠實之義務，若配偶之
13 一方行為不誠實，與他人發生足以破壞夫妻共同生活之圓
14 滿、安全及幸福之行為者，即為違反婚姻關係之義務而加損
15 害於他方，該第三人與不誠實之配偶即屬共同為加害行為之
16 人，依民法第185條第1項前段規定，應負共同侵權連帶賠償
17 責任。次按慰藉金之賠償，以人格權遭受侵害，使精神上受
18 有痛苦為必要，至其核給之標準固與財產上損害之計算不
19 同，惟非不可斟酌雙方身分、資力與加害程度，及其他各種
20 情形核定相當之數額（最高法院51年台上字第223號判決要
21 旨參照）。

22 四、經查：

23 (一)原告主張前開事實，業據提出甲○○與被告間之微信對話截
24 圖足佐（下稱系爭微信截圖，見臺灣新北地方法院112年度
25 訴字第2314號卷，下稱新北地院卷第101至213頁），並有證
26 人甲○○證稱：伊於107年間透過「無聊」交友通訊軟體認
27 識被告，伊於認識被告當下，就在交友軟體及微信上告知伊
28 已經結婚，伊除以微信及交友通訊軟體與被告通訊外，伊生
29 二兒子在台中坐月子期間，有邀約被告到汽車旅館見面，雙
30 方約1個月就發生1次性行為，待伊返回台北後，每次回台中
31 仍會約被告出來見面、發生性行為。發生性行為地點在汽車

旅館、伊或被告的車上，類此情形大概持續了3年多。伊直到112年間才向原告坦白上情，112年中秋節以後，伊就再也沒有和被告一起出去了等語為憑（見本院卷第329至331頁），經核其證詞與系爭微信截圖顯示，被告於112年5月12、13日發話向甲○○探詢：「妳有回台中嗎？」、「妳老公也跟妳回來？」，待甲○○回應原告沒有陪同伊回台中後，被告隨即表示：「那這樣有機會囉」等語；被告嗣於同年6月5日獲悉甲○○到台中，隨即以：「感覺很久沒刺激的做了」、「最近一次印象的刺激做愛，就是跟妳在外埔那邊山上了」、「應該兩次」、「有射嘴巴」、「看妳被射哪裡會爽的很滿足啊」、「都沒射裡面過」等語，並傳送自己生殖器勃起照片供甲○○觀覽，邀約甲○○發生性行為；於同年6月7日向甲○○探詢，稱：「那可以犒賞我，妳的鮑嗎」、「那妳要給我刺激嗎」、「感受到妳渴望被填滿的姿勢，我就更努力撞」等語，並傳送自己生殖器勃起照片供甲○○觀覽後，以「直奔我的胯下嗎」、「（約）車上啊，可以去麗寶附近的高處，比較沒人」等語邀約甲○○發生性行為，甲○○則回應「是你，都給你射很多次了」、「你又沒車，都要我開車」、「旅館比較舒服，我是說約的話比較喜歡在旅館」乙節相符（見新北地院卷第111至121、129、133、145、153、169、177、183、187、193、195頁），足見被告於107年間即知悉甲○○為有夫之婦，卻經常趁甲○○在台中停留之際，邀約甲○○發生性行為，其間性關係熟稔、次數頻繁，截至112年6月間仍在密切交往中，上情持達4年以上。原告主張被告自107年起至112年中秋節止，每2、3個月就與甲○○發生性行為1次等情，核與前開事實相符，應屬可採。被告抗辯伊僅於107年間與甲○○發生一次性行為云云，為不足採。

(二)又被告明知甲○○為有夫之婦，卻仍與甲○○持續發生性行為達4年以上，堪認被告所為已不法侵害原告基於配偶關係之身分法益，而原告因系爭事件罹患憂鬱症，甚至遭雇主辭

01 退工作等情，有卷附亞東紀念醫院診斷證明書、明志科技大
02 學教職員工離職證明為憑（見本院卷第51至53、55頁），足
03 見被告侵害原告之配偶權已達情節重大之程度，原告自受有
04 相當之精神上痛苦。本院審酌原告為大學畢業，曾經在政府
05 機關擔任約聘人員，原工作收入約32,000元至35,000元不
06 等，惟遭雇主辭退工作後，目前仍在待業中，名下並無財
07 產；被告為大學畢業，目前受僱於鑫旺工程行擔任配管工，
08 每月收入40,000元，名下並無財產等情，業據兩造陳明在
09 卷，並有稅務T-Road資訊連結作業查詢結果明細表為憑（見
10 本院卷第90至91頁及卷末證物袋），暨兩造身分、社會地
11 位、經濟狀況等一切情形，認原告請求被告賠償因系爭事件
12 所受非財產上損害（精神慰撫金）300,000元，係屬適當，
13 逾此部分之請求，容有過高，應予酌減。

14 五、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段及第195條第1、3
15 項規定，請求被告給付300,000元，及自民事追加訴之聲明
16 起訴狀繕本送達翌日113年10月6日起（見本院卷第75頁送達
17 證書）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予
18 准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

19 六、本判決主文第1項乃依民事訴訟法第427條第1項規定，適用
20 簡易程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第389條第1項
21 第3款規定，法院應依職權宣告假執行。

22 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
23 據均不足以影響本件判斷結果，不再贅述。

24 八、據上論結，原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴
25 訟法第79條、第389條第1項第3款，判決如主文。

26 中 華 民 國 114 年 4 月 11 日

27 高雄簡易庭 法 官 賴文嫻

28 以上正本係照原本作成。

29 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
30 訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
31 20日內補提上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。

01 中 華 民 國 114 年 4 月 11 日
02 書 記 官 許弘杰